

Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2005, n. 11017

Massime • 2

La diversità di presupposti soggettivi ed oggettivi tra l'azione revocatoria fallimentare e l'azione revocatoria ordinaria non comporta, una volta che sia stato dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l'atto di cui si chiede la revocazione, il vizio di ultrapetizione qualora il giudice, senza trascendere i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, nell'osservanza del principio secondo il quale spetta al medesimo il potere di qualificare la domanda, proceda ad una configurazione giuridica dei termini della controversia e dell'azione esperita ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa in modo difforme da quello prospettato dall'attore.

In materia di scrittura privata, benchè non sia di regola ammissibile la prova per testimoni o per presunzioni dell'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, in virtù del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729 cod. civ., devono tuttavia ritenersi ammissibili detti mezzi di prova, nel caso in cui la domanda sia diretta a far valere l'illiceità dell'accordo simulatorio.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2005, n. 11017

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 11017

Data del deposito : 25 maggio 2005

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -

Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -

Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -

Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UR CA, domiciliato in Roma viale di villa Grazioli n. 20, presso l'avv. G. Romano, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimento Immobiliare Piemonte s.r.l., domiciliato in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 116, presso l'avv. A. Castellano, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. E. Borroni;

- controricorrente -

contro

IA NN LO;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 16 marzo 2001 n. 761/01;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

udito per la resistente curatela fallimentare l'avv. S. Fiorelli (per delega);

Udite le conclusioni del P.M. Dr. UCCELLA Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano confermò la dichiarazione d'inefficacia sia del contratto con il quale la Immobiliare Piemonte s.r.l., successivamente dichiarata fallita, aveva venduto cinque alloggi a NN LO VA, sia del contratto con il quale costui aveva poi venduto uno degli immobili a UR CA.

Nel disattendere l'appello di UR CA, i giudici del merito rilevarono:

a) secondo la corretta qualificazione giuridica ritenuta dal tribunale, la curatela fallimentare, in conformità all'esplicita autorizzazione del giudice delegato, aveva agito a norma dell'art. 64 legge fall, per la dichiarazione d'inefficacia del trasferimento immobiliare in favore di VA, in quanto del tutto privo di corrispettivo, e a norma dell'art. 2901 c.c., con azione revocatoria ordinaria, per la

dichiarazione d'inefficacia del successivo trasferimento di un alloggio da VA a UR CA, acquirente in mala fede;

b) accertato che nessun prezzo aveva versato VA per il trasferimento immobiliare in suo favore, risultava altresì che l'intera operazione immobiliare era stata organizzata nello studio di commercialista del padre di UR CA, allo scopo di fare recuperare a tali MI e BE i crediti vantati nei confronti della società poi fallita, sicché il secondo acquirente era di certo in mala fede, perché, consapevole delle ragioni e del contesto dell'operazione, aveva in realtà versato il corrispettivo della compravendita ai suddetti creditori anziché al suo dante causa VA;

c) l'azione proposta in via subordinata da UR CA nei confronti di VA, per esserne garantito per l'evizione subita, è infondata, perché risulta che il prezzo non fu versato da UR CA in favore di VA né l'appellante ha provato il contrario.

Contro questa decisione ricorre ora per Cassazione UR CA, che propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento Immobiliare Piemonte s.r.l., mentre nessuna difesa ha spiegato NN LO VA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 67 legge fall., e 2901 c.c., nullità e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Lamenta che i giudici del merito abbiano accolto una domanda di revocatoria ordinaria mai proposta in realtà dal fallimento, che aveva invece agito in revocatoria fallimentare, a norma degli art. 64 o 67 legge fall., sulla base di presupposti di fatto e di diritto del tutto diversi da quelli dell'azione revocatoria ordinaria. Sicché la sentenza impugnata è nulla per extrapetizione.

Il motivo è infondato.

Non v'è dubbio, infatti, che l'azione revocatoria ordinaria e l'azione revocatoria fallimentare hanno presupposti oggettivi e soggettivi diversi, come sostiene il ricorrente in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (**Cass., sez. 1^a, 3 settembre 1999, n. 9271**, m. 529597, **Cass., sez. 1^a, 21 marzo 1996, n. 2423**, m. 496473). Ma altrettanto certo è che "ricorre vizio di ultrapetizione solo quando la pronuncia giudiziale trascende i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, mentre siffatto vizio non è configurabile rispetto alla configurazione giuridica dei termini della controversia ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa, rientrando nel potere - dovere del giudice il compito di inquadrare nella esatta categoria giuridica i fatti dedotti ed acquisiti al giudizio e di applicare le relative norme di legge" (**Cass., sez. un., 5 luglio 1971, n. 2082**, m. 352765). E nel caso in esame i giudici del merito hanno correttamente individuato nella dedotta gratuità della prima alienazione e nella mala fede del secondo acquirente i fatti cui riferire la qualificazione rispettivamente come domanda d'inefficacia ex art. 64 legge fall., dell'azione proposta dal fallimento nei confronti di VA e come azione revocatoria ordinaria della domanda proposta dallo stesso curatore fallimentare nei

confronti di UR CA. Nè ha rilievo che ancora nella conclusioni definitive l'attore avesse qualificato anche questa seconda domanda come azione revocatoria fallimentare, perché "il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante" (**Cass., sez. 3^a, 2 dicembre 2004, n. 22665**, m. 578312).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli art. 2697, 2729, 2733, 2901 c.c. e vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano ommesso di accertare se la seconda vendita avesse effettivamente pregiudicato i diritti dei creditori insinuati nel fallimento;

abbiano fondato sulle dichiarazioni di VA, inattendibili e inutilizzabili perché provenienti da un giudizio penale cui egli era rimasto estraneo, il convincimento della sua mala fede al momento dell'acquisto; abbiano contraddittoriamente prima negato e poi affermato il pagamento da parte sua di un prezzo di acquisto dell'immobile.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto si desume dagli art. 2901 comma 1 n. 1) c.c. e 66 legge fall., invero, il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria non è tenuto a provare che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quando deduca una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori (**Cass., sez. 1^a, 12 settembre 1998, n. 9092**, m. 518866). E nel caso in esame i giudici del merito hanno appunto accertato una dolosa preordinazione dell'operazione immobiliare organizzata mediante l'interposizione reale di NN LO VA nell'alienazione intesa a soddisfare i creditori MI e BE con preferenza sugli altri creditori.

Il ricorrente censura tale accertamento perché sarebbe contraddittorio e basato su prove inattendibili e inutilizzabili. Sennonché non v'è la dedotta contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, perché i giudici del merito hanno incensurabilmente ritenuto che UR CA pagò direttamente a MI e BE, anziché a NN LO VA il prezzo dell'immobile acquistato. Non v'è quindi contraddizione tra la negazione del pagamento all'uno e l'affermazione del pagamento agli altri. D'altro canto, nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il

convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formata nel procedimento penale" (**Cass., sez. 3^a, 15 ottobre 2004, n. 20335**, m. 577730, **Cass., sez. 3^a, 20 febbraio 1979, n. 1098**, m. 397303). Nel caso in esame dunque il giudizio in fatto della sentenza impugnata è stato correttamente fondato su una valutazione complessiva di prove documentali e di dichiarazioni rilasciate dalle parti anche nel processo penale. E questa interpretazione dei fatti attiene al merito della decisione, sicché è incensurabile nel giudizio di legittimità, perché, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)" (**Cass., sez. un., 27 dicembre 1997, n. 13045**, m. 511208). In particolare "il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo" (Cass., sez. L, 24 giugno 2000, n. 8629, m. 538004).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata, violazione o falsa applicazione degli art. 1483, 2697, 2702, 2703 c.c., vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano apoditticamente disatteso la domanda di garanzia per evizione dal lui proposta nei confronti di VA. I giudici d'appello, sostiene il ricorrente, hanno laconicamente affermato che egli non poteva vantare ragioni di credito nei confronti di VA, cui non aveva pagato alcun prezzo. Sennonché dalla scrittura privata di compravendita risulta al contrario il pagamento a VA del prezzo di trentotto milioni di lire; e tale scrittura fa piena prova nei rapporti tra le parti del

contratto. Anche questo motivo è infondato.

Come s'è detto, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, invero, l'operazione immobiliare organizzata per favorire taluni creditori della società poi fallita diede luogo a un'interposizione reale di NN LO VA nell'acquisto di un immobile da parte di UR CA, che era in mala fede, perché consapevole dello scopo e del contesto dell'operazione e non pagò il prezzo al suo dante causa bensì direttamente ai creditori favoriti. Il credito di UR CA per la restituzione del prezzo, che pure sarebbe derivato dall'evizione della cosa (art. 1483, in relazione all'art. 1479, e art. 2902 comma 2 c.c.), è stato quindi correttamente escluso dai giudici del merito, perché il ricorrente non poteva pretendere la restituzione del prezzo da chi, come VA, il prezzo non l'aveva ricevuto.

Quanto alla scrittura privata di compravendita, nella quale si dà effettivamente atto del pagamento del prezzo da UR CA a VA, essa ha efficacia di fede privilegiata solo della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta (art. 2702 e 2703 c.c.), ma non della veridicità di tali dichiarazioni. Vero è che la scrittura privata in questione documenta una quietanza e che, secondo quanto prevedono gli art. 2726 e 2729 c.c., non è di regola ammissibile la prova per testi o per presunzioni dell'esistenza di "un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza" (**Cass., sez. un., 13 maggio 2002, n. 6877**, m. 554362, **Cass., sez. 1^a, 28 luglio 1997, n. 7021**, m. 506291). Tuttavia, per il combinato disposto degli art. 1417 e 2729 c.c., la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili qualora la domanda sia diretta a far valere l'illiceità dell'accordo simulatorio (**Cass., sez. 1^a, 12 settembre 1998, n. 9092**, m. 518866). E nel caso in esame i giudici del merito del merito hanno appunto ritenuto che sia l'interposizione reale di VA sia la simulata quietanza del pagamento a sue mani del prezzo della compravendita avessero l'illecito scopo di favorire taluni creditori a danni di altri nell'imminenza del fallimento della Immobiliare Piemonte s.r.l..

Sicché, così interpretata la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della curatela resistente, liquidandole in complessivi E. 2.100,00 di cui E. 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2005.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005